

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DE L'ITURI

**VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG),
PROTECTION DE L'ENFANT ET PROTECTION CONTRE
L'EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS (PSEA)**

**Cadre juridique, normatif et recommandations pratiques
dans le contexte de l'Ituri.**

Élaboré par :

Maître Gloire BUSINGE TIBENDERANA

**Défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de
Bunia**

**Document de référence destiné à la formation, à la
sensibilisation et au renforcement des capacités des acteurs
intervenant dans les domaines des Violences Basées sur le
Genre (VBG), de la Protection de l'enfant et de la Protection
contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA).**

Bunia, Ituri – République démocratique du Congo

INTRODUCTION

Les Violences Basées sur le Genre (VBG) et la protection de l'enfant constituent aujourd'hui des préoccupations majeures en matière de droits humains, de santé publique et de protection sociale, particulièrement dans les contextes de conflits armés et de crises humanitaires. La province de l'Ituri, située au nord-est de la République démocratique du Congo, est confrontée depuis plusieurs années à une insécurité persistante, marquée par les affrontements entre groupes armés, les déplacements massifs de populations, les violations des droits fondamentaux et l'affaiblissement des mécanismes de protection. Cette situation expose particulièrement les femmes, les filles et les enfants à de multiples formes de violences et d'exploitation.

Les Violences Basées sur le Genre (VBG) désignent tout acte préjudiciable commis contre une personne en raison de son sexe, de son genre ou des rapports de pouvoir inégaux entre les femmes et les hommes. Elles englobent notamment les violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, le mariage forcé ou précoce, ainsi que d'autres pratiques néfastes portant atteinte à la dignité et aux droits des victimes.

La protection de l'enfant, quant à elle, regroupe l'ensemble des mesures juridiques, institutionnelles, communautaires et sociales destinées à prévenir et à répondre aux violences, aux abus, à la négligence, à l'exploitation et à toute autre forme de violation des droits des enfants. Elle vise à garantir leur survie, leur développement, leur participation et leur intérêt supérieur conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux.

Dans le contexte de l'Ituri, les principales formes de VBG comprennent le viol, les agressions sexuelles, les violences conjugales, les violences psychologiques, les violences économiques, les mariages précoces et forcés, ainsi que l'exploitation sexuelle. Les enfants sont, quant à eux, confrontés à de nombreuses violations de leurs droits, notamment le recrutement et l'utilisation par des groupes armés, les enlèvements, les violences sexuelles, le travail des enfants, la séparation familiale, la négligence, l'exploitation économique, les attaques contre les écoles et les structures de santé, ainsi que les conséquences psychosociales des conflits armés.

La persistance de l'insécurité, les déplacements répétés des populations, la pauvreté, l'impunité et l'affaiblissement des structures communautaires de protection aggravent la vulnérabilité des femmes et des enfants dans cette province. Face à cette réalité, les autorités publiques, les organisations humanitaires, les agences des Nations Unies et les organisations de la société civile mettent en œuvre diverses interventions de prévention, de prise en charge des survivants et de renforcement des mécanismes communautaires de protection afin de réduire les risques et de promouvoir le respect des droits humains.

Ainsi, l'étude des VBG et de la protection de l'enfant en Ituri permet de mieux comprendre les facteurs de risque, les conséquences de ces violations ainsi que les stratégies de prévention et de réponse indispensables pour assurer une protection effective des populations les plus vulnérables.

CHAPITRE I. CADRE JURIDIQUE ET NORMATIF DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG) ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

La lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) et la protection de l'enfant reposent sur un ensemble de normes internationales, régionales et nationales qui imposent aux États l'obligation de prévenir les violences, de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de garantir l'accès à la justice et aux services essentiels.

1. Cadre juridique international

a) La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)

La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Articles importants :

- Article 1 : égalité en dignité et en droits.
- Article 3 : droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.
- Article 5 : interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

b) La Convention relative aux droits de l'enfant (1989)

Ratifiée par la RDC, cette convention constitue le principal instrument international de protection des enfants.

Articles essentiels :

- Article 3 : intérêt supérieur de l'enfant.
- Article 19 : protection contre toutes les formes de violence, d'abus et de négligence.
- Article 34 : protection contre l'exploitation et les violences sexuelles.
- Article 35 : prévention de la traite des enfants.
- Article 39 : réadaptation physique et psychologique des enfants victimes.

c) La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (1979)

Elle oblige les États à éliminer toute discrimination envers les femmes et constitue une base juridique essentielle de la lutte contre les VBG.

2. Cadre juridique régional africain

a) Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990)

Elle renforce la protection des enfants africains.

Articles importants :

- Article 16 : protection contre les mauvais traitements et la torture.
- Article 21 : interdiction des mariages précoces et des pratiques traditionnelles néfastes.

- Article 22 : protection des enfants en situation de conflit armé.

b) Protocole de Maputo (2003)

Le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique garantit la protection des femmes contre toutes les formes de violence.

Articles importants :

- Article 4 : droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité.
- Article 5 : élimination des pratiques néfastes.
- Article 11 : protection des femmes en période de conflit armé.

3. Cadre juridique national en République démocratique du Congo

a) La Constitution de la RDC du 18 février 2006 (telle que modifiée)

La Constitution garantit les droits fondamentaux des femmes et des enfants.

Articles importants :

- Article 14 : promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences faites à la femme.
- Article 41 : droit de l'enfant à une protection spéciale de la famille, de la société et de l'État.

b) La Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

Cette loi constitue le principal texte national en matière de protection de l'enfant.

Parmi ses dispositions importantes :

- Article 2 : définition de l'enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans).
- Article 6 : principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Titre II : protection sociale contre toutes les formes de violence, d'exploitation et de négligence.
- Titre III : protection judiciaire.
- Titre IV : protection pénale des enfants victimes.

c) lois n°06/018 et n°06/019 du 20 juillet 2006

Ces deux lois modifient le Code pénal et le Code de procédure pénale afin de renforcer la répression des violences sexuelles en RDC. Elles élargissent la définition des infractions sexuelles, aggravent les sanctions pénales et améliorent la protection judiciaire des victimes.

4. Normatif humanitaire

Les interventions des acteurs humanitaires en Ituri s'appuient également sur plusieurs normes internationales :

- 1) Les Directives du Comité permanent interorganisations (IASC) sur l'intégration des interventions contre les VBG dans l'action humanitaire (2015), qui

définissent les responsabilités de tous les secteurs humanitaires en matière de prévention et de réduction des risques de VBG.

2) Les Normes minimales de l'UNFPA pour la prévention et la réponse aux VBG dans les situations d'urgence, qui précisent les standards de qualité pour la prise en charge médicale, psychosociale, juridique et sécuritaire des survivants.

3) Les Directives interagences pour la gestion des cas d'enfants survivants de violences sexuelles, élaborées notamment par l'UNICEF, qui définissent les principes de confidentialité, d'intérêt supérieur de l'enfant, de consentement éclairé et de coordination entre les services.

5. dans le contexte de l'Ituri

En Ituri, les interventions de protection mises en œuvre par les autorités congolaises, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales s'appuient sur ces instruments juridiques et normatifs afin d'assurer la prévention des violences, la gestion des cas, les mécanismes de référencement, la prise en charge multisectorielle des survivants ainsi que la protection des enfants affectés par les conflits armés, les déplacements de populations et les violences communautaires.

CHAPITRE II. PROTECTION CONTRE L'EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS (PSEA) SELON LES SIX PRINCIPES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

La Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA – Protection from Sexual Exploitation and Abuse) constitue une politique de tolérance zéro adoptée par les Nations Unies afin de prévenir et de sanctionner tout acte d'exploitation ou d'abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies, des organisations humanitaires et de leurs partenaires. Cette politique est consacrée par la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies ST/SGB/2003/13, intitulée Dispositions spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels.

Six principes fondamentaux

1. L'exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves

Toute forme d'exploitation ou d'abus sexuels est considérée comme une faute grave pouvant entraîner des sanctions disciplinaires, y compris le licenciement immédiat, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

2. Toute activité sexuelle avec un enfant est interdite

Les membres du personnel ne doivent jamais avoir de relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 18 ans, quel que soit l'âge légal du consentement dans le pays concerné. L'ignorance de l'âge réel de l'enfant ne constitue pas une excuse.

3. L'échange de biens, de services ou d'assistance contre des faveurs sexuelles est interdit

Il est strictement interdit de solliciter des faveurs sexuelles en échange d'argent, d'un emploi, de nourriture, d'un logement, de biens, de services ou de toute autre forme d'assistance humanitaire. Ce type de comportement constitue une exploitation sexuelle.

4. Les relations sexuelles avec les bénéficiaires de l'aide sont fortement déconseillées

Les relations sexuelles entre le personnel humanitaire et les bénéficiaires de l'aide reposent sur un rapport de pouvoir inégal et risquent de compromettre l'intégrité, la crédibilité et l'impartialité de l'action humanitaire. Elles sont donc fortement déconseillées.

5. Obligation de signaler les cas présumés

Tout membre du personnel qui soupçonne ou a connaissance d'un cas d'exploitation ou d'abus sexuels impliquant un collègue, qu'il appartienne ou non à son organisation, a l'obligation de le signaler par les mécanismes prévus à cet effet.

6. Responsabilité des responsables hiérarchiques

Les responsables et gestionnaires, à tous les niveaux, ont l'obligation de créer et de maintenir un environnement exempt d'exploitation et d'abus sexuels. Ils doivent promouvoir le respect du Code de conduite, sensibiliser le personnel, mettre en place des mécanismes de prévention et veiller à ce que toutes les allégations soient traitées de manière rapide, confidentielle et appropriée.

Importance de ces principes dans le contexte de l'Ituri

Dans une province comme l'Ituri, marquée par les conflits armés, les déplacements de populations et une forte dépendance à l'aide humanitaire, ces six principes sont essentiels pour protéger les femmes, les filles, les garçons et toutes les personnes vulnérables contre les abus susceptibles d'être commis par les travailleurs humanitaires ou les personnels des organisations. Ils renforcent la responsabilité des acteurs humanitaires, favorisent la confiance des communautés et garantissent une assistance fondée sur la dignité, le respect et les droits humains.

CONCLUSION

Les Violences Basées sur le Genre (VBG), les violations des droits de l'enfant ainsi que l'exploitation et les abus sexuels constituent des défis majeurs en matière de protection des populations civiles, particulièrement dans la province de l'Ituri, où les conflits armés, les déplacements de populations, la pauvreté et la fragilité des institutions accroissent les risques auxquels sont exposés les femmes, les filles et les enfants.

Cette étude a permis de mettre en évidence les principales formes de VBG et de violations des droits de l'enfant, ainsi que le cadre juridique et normatif qui encadre leur prévention et leur prise en charge aux niveaux international, régional et national. Elle a également présenté les six principes fondamentaux de la Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), qui imposent à tous les acteurs humanitaires et aux organisations intervenant auprès des populations vulnérables une obligation de prévention, de responsabilité et de redevabilité.

Toutefois, l'existence de textes juridiques et de politiques de protection ne suffit pas à elle seule. Leur efficacité dépend de leur application effective, du renforcement des capacités des institutions publiques, de l'engagement des organisations de la société civile, des ONG locales et internationales, des entreprises, ainsi que de la participation active des communautés. La sensibilisation, la prévention, la prise en charge holistique des survivants, l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité demeurent des priorités pour garantir une protection durable.

Dans le contexte particulier de l'Ituri, une approche intégrée, coordonnée et centrée sur les victimes est indispensable. Elle doit s'appuyer sur le respect des droits humains, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que sur le principe de tolérance zéro à l'égard de toute forme de violence, d'exploitation ou d'abus sexuels. En renforçant la collaboration entre les autorités publiques, les partenaires humanitaires, les organisations communautaires et les populations locales, il est possible de bâtir un environnement plus sûr, plus inclusif et plus protecteur pour toutes les personnes affectées par les crises.

Enfin, la protection des femmes et des enfants ne relève pas uniquement des acteurs spécialisés ; elle constitue une responsabilité collective. Chaque institution, chaque organisation et chaque citoyen a un rôle essentiel à jouer dans la prévention des violences, la promotion de la dignité humaine et la construction d'une société fondée sur la justice, l'égalité et le respect des droits fondamentaux.

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

1. Déclaration universelle des droits de l'homme (1948).
2. Convention relative aux droits de l'enfant (1989).
3. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, 1979).
4. Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990).
5. Protocole de Maputo (2003).
6. Constitution de la République démocratique du Congo (2006, telle que modifiée).
7. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
8. Lois n°06/018 et n°06/019 du 20 juillet 2006 relatives aux violences sexuelles.
9. Directives IASC sur les VBG (2015).
10. Normes minimales de l'UNFPA pour la prévention et la réponse aux VBG dans les urgences.
11. UNICEF, Directives pour la prise en charge des enfants survivants de violences sexuelles.
12. Nations Unies. Circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2003/13 : Dispositions spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels (9 octobre 2003). Disponible gratuitement sur la Bibliothèque numérique de l'ONU et sur le portail des Nations Unies.
13. Comité permanent interorganisations (IASC). Guide des pratiques exemplaires sur la Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA).
14. Équipe spéciale PSEA – République démocratique du Congo. Stratégie nationale PSEA en RDC.